EXPEDIENTE N° : 957-2022-0-2111-JR-LA-01
JUEZ : [redacted]
ASISTENTE DE AUDIENCIAS : [redacted]

ACTA DE REGISTRO DE AUDIENCIA DE CONCILIACION

Juliaca, 22 de noviembre del 2022

INICIO: 10:10 A.M.

I. INTRODUCCIÓN:

Presentes en la Sala de **Audiencias del Juzgado Especializado de Trabajo del módulo corporativo laboral de la Corte Superior de Justicia de Puno- Sede San Román- Juliaca** con sede en la Plaza Zarumilla S/N, ante el Magistrado **Dr. [redacted]** en la demanda interpuesta por [redacted] en contra de **CONSORCIO GALCAS SUR, ELECTRO PUNO S.A.A., FEGAL SCRL, GALCAS CONTRATISTA GENERALES SAC, VOLTEC CONTRATISTAS GENERALES SCRL** sobre **DESNATURALIZACION DE CONTRATO** se procede a verificar la presencia de los intervinientes convocados a esta audiencia.

II. ACREDITACIÓN DE LA PRESENCIA DE LOS INTERVINIENTES:

DEMANDANTE : [redacted]
DNI : [redacted]
ABOGADO : [redacted]
REGISTRO CAP : [redacted]
DOMICILIO PROCESAL : [redacted]
CASILLA ELECTRONICA : [redacted]
CELULAR : [redacted]
CORREO ELECTRONICO : [redacted]

DEMANDADO : **ELECTRO PUNO S.A.A.**
ABOGADA Y APODERADA : Abg. [redacted]
DNI : [redacted]
DOMICILIO PROCESAL : [redacted]
REGISTRO CAA : [redacted]
CASILLA ELECTRÓNICA : [redacted]
CELULAR : [redacted]

DEMANDADOS : **CONSORCIO GALCAS SUR**
FEGAL SCRL
GALCAS CONTRATISTA GENERALES SAC
VOLTEC CONTRATISTAS GENERALES SCRL

Se deja constancia de la inasistencia de las demás partes demandadas, dándose inicio con la las partes asistentes se tiene válidamente instalada la sesión de audiencia de conciliación.

DESARROLLO DE AUDIENCIA:

III. REGLAS DE CONDUCTA:

El Magistrado informa a las partes las reglas de conducta que deberán tener en cuenta las partes en la presente audiencia prevista en el artículo 11° de la ley procesal laboral.

IV. ETAPA DE CONCILIACIÓN: (05:05)

JUEZ: Al no estar presentes las partes procesales demandadas, estando únicamente una de las partes demandadas Electro Puno S.A.A., **se da por fracasada esta etapa de conciliación**.

V. PRETENSIONES MATERIA DE JUICIO: (05:44)

JUEZ: Parte demandante proceda a precisar sus pretensiones de su requerimiento de la demanda.

Pretensión Principal: Solicita se declare la desnaturalización del Contrato de Tercerización Laboral suscrito ente Electro Puno S.A.A. y los demás codemandados, por incurrir en la causal regulada en el inciso d) de artículo 5° de la Ley 29245, desde el 01 de julio de 2018, facha de inicio del uso de la Tercerización laboral.

Primera Pretensión Accesoria a la Principal: En merito a la desnaturalización de contrato de Tercerización Laboral, solicita la reposición en su puesto de trabajo de ESPECIALISTA DE REINTEGROS Y RECUPEROS DE LA OFICINA DE REDUCCION DE PERDIDAS, de ELECTRO PUNO S.A.A. como trabajador a plazo indeterminado, bajo los alcances del régimen del Decreto Legislativo N 728, debido a que fue objeto de un despido incausado el 22 de julio de 2022.

Segunda Pretensión Accesoria a la Principal: Solicita se disponga el pago ce costas y costos del proceso. **(05:51).**

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA (06:56)

JUEZ: Se pone en atingencia y a conocimiento de la parte demandante el escrito de la contestación de la demanda presentado por la representante de Electro Puno S.A.A.

DEMANDANTE:(07:31)

JUEZ: Parte demandada, se presento los aranceles judiciales.

DEMANDANTE: (08:10)

JUEZ: Se procede a calificar la contestación de demanda hecha por la parte demandada Electro Puno S.A.A, el que **se tiene por válidamente contestada la demanda**; por los demás demandados se tendrá presente su conducta al momento de resolver.

En este estado se fija fecha para audiencia de juzgamiento para el **DIA DIECISEIS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES A HORAS DOS DE LA TARDE CON TREINTA MINUTOS**. Con las siguientes disposiciones: **PRIMERO**. – Cumpla secretaria de audiencias con generar el **LINK** correspondiente y poner en conocimiento de las partes sea a su correo electrónico, casilla electrónica o número de whatsapp debiéndose dejar

constancia en autos. **SEGUNDO. –** Se consigna los apercibimientos previstos en la ley en caso de inasistencia de las partes procesales. **TERCERO.-** A través de secretaria de audiencia se cursé los oficios respectivos a la entidad demandada a efecto, de que exhiba todos los documentos propuestos como medios probatorios en su totalidad y los documentos suscritos entre las partes de los contratos administrativos de servicios suscritos entre las partes y de las boletas a quien diera lugar. ¿Alguna observación?

DEMANDANTE: Ninguna. -

DAMANDADO: Ninguna. -

JUEZ: Por lo que concluyo la presente audiencia de conciliación.

Finalizó: 10:21 A.M. hrs

ANEXO: LINK DE AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO https://meet.google.com/rxc-dgfz-vfb

FIRMA DIGITAL
[redacted]
J U E Z
Juzgado Especializado Laboral
Corte Superior de Justicia de Puno
Poder Judicial

FIRMA DIGITAL
[redacted]
SECRETARIA DE AUDIENCIAS
Juzgado Especializado Laboral
Corte Superior de Justicia de Puno
Poder Judicial